

13.5 Doanh nghiệp một chủ

Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- Mô tả cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp một chủ
- Giải thích ưu điểm và nhược điểm của việc hoạt động với tư cách sole proprietor

Một **doanh nghiệp tư nhân** là một thực thể kinh doanh do một cá nhân sở hữu và quản lý, có rất ít cấu trúc chính thức và không phải nộp hồ sơ/đăng ký bắt buộc với bang. Loại hình này rất phổ biến vì dễ thành lập và chi phí thấp. Chủ sở hữu, gọi là **sole proprietor**, gắn liền với chính doanh nghiệp và vì vậy phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với mọi khoản nợ của doanh nghiệp. Sole proprietors không nộp thuế thu nhập riêng cho công ty mà khai toàn bộ lỗ và lãi trên tờ khai thuế cá nhân của mình.

Tổng quan về doanh nghiệp một chủ

Những doanh nhân tự mình vận hành doanh nghiệp được gọi là sole proprietors. Theo Tax Foundation, có hơn 23 triệu doanh nghiệp tư nhân ở Hoa Kỳ, nhiều hơn rất nhiều so với bất kỳ loại thực thể kinh doanh nào khác.^[^17] Thống kê này cho thấy doanh nghiệp tư nhân là cấu trúc kinh doanh phổ biến nhất, dù doanh nghiệp không tách biệt về mặt pháp lý khỏi chủ sở hữu. Lý do chính khiến nhiều doanh nhân chọn mô hình này là họ không phải đưa ra nhiều lựa chọn, tìm tư vấn chuyên môn hay bỏ tiền ra ngay từ đầu. Một doanh nhân chỉ cần bắt đầu kinh doanh sẽ tự động trở thành doanh nghiệp tư nhân trừ khi họ lựa chọn trở thành một loại thực thể khác và nộp hồ sơ tương ứng. Một doanh nhân trở thành sole proprietor không nhất thiết phải gặp luật sư, kế toán hay nộp tài liệu nào, khiến doanh nghiệp tư nhân trở thành mô hình nhanh, dễ và rẻ để hình thành và vận hành.

Một diễn biến khác liên quan đến quyết định trở thành sole proprietor là sự phát triển nhanh của **gig economy**. Một số cá nhân thích làm việc độc lập hơn là trở thành nhân viên toàn thời gian. Việc làm một **gig worker** nằm đâu đó giữa vai trò chủ doanh nghiệp và người lao động, vì vậy nhiều gig workers, từ tài xế cho công ty gọi xe đến nhà thiết kế hướng dẫn học tập, vận hành như các nhà thầu trên thực tế đồng thời là sole proprietors.

Tuy nhiên, vẫn còn tranh luận về việc liệu các gig workers này có nên được xem là sole proprietors hay không. Gần đây, California đã thông qua một đạo luật mới do Thống đốc Gavin **Newsom** ký, mở rộng sự bảo vệ về tiền lương và phúc lợi cho hàng nghìn lao động trước đây được xem là sole proprietors tự làm chủ trong gig economy. Luật mới dựa trên giả định rằng khi người lao động bị phân loại sai thành independent contractors thay vì employees, họ sẽ mất các quyền lợi cơ bản như lương tối thiểu, ngày nghỉ ốm có lương và bảo hiểm y tế.

Doanh nghiệp tư nhân là cách đơn giản nhất để vận hành doanh nghiệp—thường dưới tên của chính chủ sở hữu—và chủ sở hữu thường bị IRS đánh thuế trực tiếp bằng cách đính kèm biểu mẫu Schedule C (Profit or Loss) vào tờ khai thuế cá nhân. Để ghi nhận thu nhập của mình, thay vì nhận Form W-2 từ người sử dụng lao động, nhiều cá nhân tự kinh doanh nhận một hoặc nhiều biểu mẫu 1099-MISC (Miscellaneous Income) từ khách hàng, thường cho thấy người nộp thuế đang vận hành một doanh nghiệp tư nhân. Sole proprietors được phép khấu trừ các chi phí kinh doanh liên quan đến thu nhập và, với tư cách vừa là chủ sử dụng lao động vừa là người lao động, phải nộp toàn bộ employment taxes cho Social Security và Medicare.

Chủ sở hữu cũng có thể hoạt động dưới hình thức **DBA** hay hồ sơ “**doing business as**”. DBA được nộp tại cơ quan bang hoặc chính quyền địa phương phù hợp nơi sole proprietor muốn hoạt động dưới một assumed name. Về mặt kỹ thuật, đây không phải là một tổ chức mới: nó chỉ là một tên khác. Bất kỳ thực thể kinh doanh nào cũng có thể nộp DBA để hoạt động dưới assumed name, và nhiều cá nhân dùng DBA để thể hiện loại dịch vụ mà họ cung cấp, chẳng hạn Smith’s Roofing Company. Không hiếm trường hợp một cá nhân đặt tên doanh nghiệp tư nhân của mình có chứa LLC hoặc Co.; tuy nhiên, cá nhân hoạt động dưới DBA hay assumed name không được hưởng bất kỳ sự bảo vệ nào mà corporation hoặc LLC có, ngay cả khi dùng Inc. hoặc LLC trong tên giả định đó. Sole proprietor cần cân nhắc tác động của việc dùng assumed name trước khi tạo DBA.

Ưu điểm và nhược điểm của doanh nghiệp một chủ

Sole proprietor phải **chịu trách nhiệm cá nhân** cho mọi thứ. Sole proprietor đồng thời là nhà đầu tư, chủ sở hữu và nhà quản lý của doanh nghiệp. Người này phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với toàn bộ thuế và mọi khoản nợ chưa thanh toán

của dự án kinh doanh. Sole proprietor cũng không có một pháp nhân doanh nghiệp riêng để bán mà chỉ có thể bán các tài sản liên quan đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân là mô hình dễ khởi sự nhất nhưng gần như không có sự tách biệt nào khỏi chính cá nhân bắt đầu kinh doanh.

Đánh thuế doanh nghiệp một chủ

Doanh nghiệp tư nhân không bị đánh thuế như một thực thể riêng. Toàn bộ lợi nhuận được chuyển qua cho chủ sở hữu, người nộp thuế thu nhập cá nhân trên tất cả lợi nhuận kiếm được. Không quan trọng chủ sở hữu rút tiền ra khỏi doanh nghiệp hay để lại trong doanh nghiệp; toàn bộ lợi nhuận đều bị đánh thuế với cá nhân chủ sở hữu. Đây là lĩnh vực đòi hỏi phải lập kế hoạch đáng kể và có thể là một bất lợi tiềm tàng, tùy theo mức thuế cá nhân của chủ sở hữu so với mức thuế doanh nghiệp.

Các cấu trúc gia nhập rủi ro thấp khác trong khởi nghiệp

Trong thập niên qua, nhiều lựa chọn thay thế cho việc làm truyền thống đã trở nên phổ biến, khiến nhiều người trở thành doanh nhân thay vì nhân viên. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng vào năm 2019 có 55 triệu người là “gig workers”, chiếm hơn 35 phần trăm lực lượng lao động Mỹ. Tỷ lệ này được kỳ vọng tăng lên 43 phần trăm vào năm 2020. [^18] Điều này vừa mở ra cơ hội vừa đặt ra thách thức. Khi là nhân viên của một công ty, một người có mức độ an toàn nhất định, điều có thể không tồn tại theo cách tương tự với người làm freelance hoặc làm nhà thầu. Ngày nay có rất nhiều ví dụ về việc mọi người trở thành các doanh nhân quy mô nhỏ. Quá trình này được gọi bằng nhiều tên khác nhau, như sharing economy, gig economy, peer economy hoặc collaborative economy. Có thể đó là việc lái xe cho các công ty như **Lyft**, **Uber** hoặc **GrubHub**, hay cung cấp dịch vụ thông qua **TaskRabbit**, **UpWork** hoặc **LivePerson**.

Bạn đã sẵn sàng chưa?: Nguồn lực trực tuyến cho gig economy

Doanh nghiệp nền tảng **UpWork** cung cấp một nền tảng để cá nhân chào bán dịch vụ của mình cho các công ty lớn theo hình thức freelance hoặc hợp đồng. Bạn có kỹ năng về phát triển web, di động, phần mềm hay phân tích dữ liệu không? [Trang web UpWork](#) cho biết hơn 5 triệu doanh nghiệp sử dụng những người có hồ sơ trên UpWork, bao gồm các công ty như **Microsoft** và **General Electric**.

Việc cung cấp dịch vụ theo cách mới này không quyết định bạn phải là loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp nào. Bạn có thể làm hầu hết những việc này với tư cách sole proprietor, LLC hoặc S corporation. Theo Tax Foundation, trong ba mươi lăm năm qua, số lượng C corporations đã giảm mạnh, trong khi tổng số doanh nghiệp pass-through bao gồm LLCs, S corporations, partnerships và doanh nghiệp tư nhân đã tăng gấp ba lên hơn 30 triệu. Theo ước tính, chỉ có 1,7 triệu C corporations, trong khi có 7,4 triệu LLCs, partnerships và S corporations, và tới 23 triệu doanh nghiệp tư nhân. [^19] Lời giải thích cho các thống kê này thực ra khá đơn giản. LLC nhanh chóng trở thành một trong những cấu trúc doanh nghiệp phổ biến nhất nhờ dễ thành lập và vận hành. Tương tự, doanh nghiệp tư nhân nhanh, đơn giản và chi phí thấp hơn so với corporations, vốn khó và tốn kém hơn để thành lập và vận hành. Sự lựa chọn vẫn để mở và phụ thuộc vào các biến số đã được bàn trong chương này.

Doanh nhân thực chiến: Nic & Luc Jam20

Trong một cuộc phỏng vấn với *The Balance*, doanh nhân Leroy **Bautista** đã tóm tắt hành trình trở thành chủ doanh nghiệp nhỏ của mình. Ông làm việc tại các nhà hàng cao cấp và các công ty catering thành công trong hai thập niên trước khi bị cho nghỉ việc trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Bautista không ủ rũ cũng không chấp nhận một công việc tồi. Thay vào đó, ông xem đây là cơ hội để cuối cùng làm điều mà đồng nghiệp và bạn bè vẫn khuyên ông: tự đứng ra kinh doanh, làm nước xốt và vinaigrette của riêng mình rồi bán tại các chợ địa phương. Chính từ nhu cầu sinh tồn mà công ty **Nic & Luc** ra đời.

Ban đầu chỉ bán vài hươu vị, nay ông đã bán gần hai mươi hươu vị. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, từ “địa phương” chỉ là một chiêu marketing, nhưng với Nic & Luc, đó là một phần của mục đích kinh doanh và là giá trị cốt lõi. Bautista cho rằng việc hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương khác như mình là điều quan trọng.

Đây không phải là câu chuyện kiểu Bezos hay Gates có thể kể: nó bình dị hơn nhiều, nhưng cho thấy con người ở mọi tầng nấc đều đang trở thành chủ doanh nghiệp. Mỗi người trong số họ, bao gồm Leroy Bautista trong câu chuyện này, đều phải đưa ra quyết định về những vấn đề tương tự như đời thường như thuế và trách nhiệm pháp lý; không thể chỉ xoay quanh mứt.